



“REGLAMENTO PROCESAL DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN Y TURISMO DE SULLANA”

CÁMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN Y TURISMO DE SULLANA



INDICE

DISPOSICIONES GENERALES	5
Capítulo I.....	5
Glosario de términos	5
Artículo 1º.- Glosario de Términos	5
Capítulo II	7
Ámbito de Aplicación	7
Artículo 2º.- Reglamento Aplicable	7
Artículo 3º.- Funciones Administrativas del Centro de Arbitraje	7
Artículo 4º. - Declinación a la Administración del Arbitraje	7
Artículo 5º.- Conclusión del Trato Directo u otros Mecanismos de Solución de Controversias	7
Capítulo III	8
Artículo 6º.- Lugar del Arbitraje	8
Artículo 7º.- Domicilio.....	8
Artículo 8º.- Notificaciones.....	8
Artículo 9º.- Reglas para el Cómputo de los Plazos.....	9
Artículo 10º.- Idioma del Arbitraje	10
TÍTULO II.....	11
TRIBUNAL ARBITRAL.....	11
Capítulo I.....	11
Imparcialidad e Independencia y deber de declarar de los árbitros.....	11
Artículo 11º.- Imparcialidad e Independencia.....	11
Artículo 12º.- Deber de declarar.....	11
Capítulo II	12
Número de árbitros, calificación de árbitros, nacionalidad.....	12
Artículo 13º.- Número de Árbitros.....	12
Artículo 14º.- Calificación de los Árbitros.....	12
Artículo 15º.- Nacionalidad.....	12
Sub capítulo I	13
Composición del Tribunal Arbitral	13
Artículo 16º.- Árbitros Designados por las Partes.....	13
Artículo 17º.- Designación de Árbitro Único.....	13
Artículo 18º.- Designación del Tribunal Arbitral Colegiado	13
Artículo 19º.- Designación por el Centro de Arbitraje	14
Artículo 20º.- Aceptación De Cargo	15
Sub Capítulo II	16

Renuencia, Recusación, Renuncia y Sustitución de Árbitros.....	16
Artículo 21º.- Renuencia de Arbitro.....	16
Artículo 22º.- Causales de Recusación.....	16
Artículo 23º.- Procedimiento de Recusación	16
Artículo 24º.- Renuncia al Cargo de Árbitro.....	17
Artículo 25º.- Sustitución de Árbitros.....	18
Sub capítulo III.....	19
Facultades de árbitros, quorum y mayoría para resolver e instalación de tribunal arbitral	19
Artículo 26º.- Facultades de los Árbitros	19
Artículo 27º.- Quórum y Mayoría para Resolver	19
TITULO III	21
ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL	21
Capítulo I.....	21
Actos postulatorios.....	21
Artículo 28º.- solicitud de Arbitraje	21
Artículo 29º.- Requisitos de la Solicitud de Arbitraje	21
Artículo 30º.- Presentación de Escritos.....	22
Artículo 31º.- Calificación de la Solicitud de Arbitraje	23
Artículo 32º.- Comparecencia y Representación.....	23
Artículo 33º.- Oposición al Arbitraje	24
Artículo 34º.- Contestación a la Solicitud de Arbitraje	25
Artículo 35º.- Reconvención	25
Artículo 36º.- Acumulación de Solicitudes	26
Artículo 37º.- Participación de partes adicionales.....	27
Artículo 38º.- Rebeldía.....	28
Artículo 39º.- Renuncia al Derecho de Objetar.....	28
Artículo 40º.- Instalación del Tribunal Arbitral	28
Artículo 41º.- Trámite de actos Postulatorios.....	29
Artículo 42.- Modificación o Ampliación de Escritos Postulatorios	29
Artículo 43º.- Pluralidad de Demandantes y Demandados	29
Capitulo II	30
Excepciones y Defensas Previas	30
Artículo 44º.- Excepciones y Defensas Previas	30
Artículo 45º.- Facultad de los Árbitros para Resolver Acerca de su Propia Competencia	30
Artículo 46º.- Acumulación de Procesos	31

Capítulo III	32
Artículo 47º.- Reglas comunes a las Audiencias.....	32
Artículo 48º.- Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos	34
Artículo 49º.- Pruebas	34
Artículo 50º.- Audiencia de Pruebas	35
Sub capítulo I	35
Nombramiento de Peritos, tramite de informe pericial, audiencia de informe pericial y actuación	35
Artículo 51º.- Nombramiento de Peritos.....	35
Artículo 52º.- Trámite del Informe Pericial	36
Artículo 53º.- Audiencia de Informe Pericial.....	36
Artículo 54.- Actuación de Peritos, Testigos y Declaraciones de Parte	36
Artículo 55º.- Audiencia de Informe Pericial.....	37
Artículo 56º.- Actuación de Peritos, Testigos y Declaraciones de Parte.....	37
Capítulo V	37
Artículo 57º.- Alegatos e Informes Orales	37
Capítulo VI	38
Suspensión y Conclusión Anticipada del Proceso	38
Artículo 58º.- Suspensión del Arbitraje.....	38
Artículo 59º.- Conclusión Anticipada del Proceso Arbitral	38
Artículo 60º.- Desistimiento del Arbitraje	38
Artículo 61º.- Conciliación o Transacción	39
Artículo 63º.- Cierre De Actuaciones.....	39
Capítulo VII	40
Laudo Arbitral	40
Artículo 64º.- Forma del Laudo	40
Artículo 65º.- Plazo para Dictar el Laudo	41
Artículo 66º.- Normas Aplicables al Fondo de la Controversia.....	41
Artículo 67º.- Contenido del Laudo Arbitral Final	41
Artículo 68º.- Notificación del Laudo	42
Artículo 69º.- Rectificación, Interpretación, Integración y Exclusión del Laudo	42
Artículo 70º.- Efectos del Laudo Arbitral	43
Artículo 71º.- Ejecución del Laudo	43
Artículo 72º.- Fin del Proceso	43
Artículo 73º.- Conservación del Expediente	44
Artículo 74º.- Depósito de Expedientes	44

TÍTULO IV	45
MEDIDAS CAUTELARES.....	45
Artículo 75°.- Medida Cautelar en Sede Judicial	45
Artículo 76°.- Caducidad de la Medida Cautelar.....	45
Artículo 77°.- Medida Cautelar en sede Arbitral.....	45
Artículo 78°.- Trámite de la Medida Cautelar	46
Artículo 79°.- Variación de la Medida Cautelar.....	46
Artículo 80°.- Responsabilidad.....	46
Artículo 81°.- Medidas Cautelares en Sede Judicial y Competencia de los Árbitros.....	47
Artículo 82°.- Ejecución de la Medida Cautelar	47
Artículo 83°.- Medidas Cautelares en el Arbitraje Internacional	47
TÍTULO V	48
RECURSOS	48
Artículo 84°.- Reconsideración.....	48
Artículo 85°.- Anulación de Laudo	48
Artículo 86°.- Garantía	48
Artículo 87°.- Efectos del Recurso de Anulación.....	49
Artículo 88°.- Renuncia al Recurso de Anulación.....	49
TÍTULO VI	50
COSTOS	50
Artículo 89°.- Provisión Para Gastos De Arbitraje.....	50
Artículo 90°.- Decisión sobre los costos del arbitraje	51
1. Los costos del arbitraje incluyen los siguientes conceptos:	51
i. Los honorarios y los gastos de los árbitros;	51
ii. Los gastos administrativos determinados por el Centro de conformidad con la Tabla de Aranceles vigente en la fecha de inicio del arbitraje;.....	51
iii. Los honorarios y los gastos de los peritos nombrados por el Tribunal Arbitral, si los hubiere; y.....	51
iv. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.	51
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	53
PRIMERO.- Principios del Proceso Arbitral	53
Buena Fe.....	53
Confidencialidad	53
Reserva de Información Confidencial.....	54
DISPOSICIONES FINALES	55

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I *Glosario de términos*

Artículo 1°.- Glosario de Términos

Para la aplicación de este Reglamento, los términos que se indican a continuación tienen el siguiente significado:

Arbitraje: *Mecanismo de resolución de conflictos regulado por este Reglamento y supletoriamente por la Ley de Arbitraje, al que voluntariamente las partes se someten con el fin de dirimir sus controversias.*

Arbitraje Internacional: *Se denomina al Arbitraje cuyo lugar está dentro del territorio peruano y en el cual concurra alguna de las siguientes circunstancias:*

a) Si las partes al momento de la celebración del convenio arbitral tienen sus domicilios en Estados diferentes.

b) Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste, está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus domicilios.

c) Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha, está situado fuera del territorio peruano, tratándose de partes domiciliadas en el Perú.

Arbitraje Nacional: *Arbitraje mediante el cual los conflictos de intereses a dirimirse, sea cumplimiento de obligaciones o el lugar del objeto de la controversia se encuentra en el Estado peruano, consecuentemente se debe aplicar la normatividad peruana.*

Centro de Arbitraje: *Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, Turismo y producción de Sullana.*

Consejo Directivo: *El Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana.*

Consejo Superior de Arbitraje: *Órgano Administrativo Rector del Centro de Arbitraje.*

Convenio Arbitral: *Acuerdo donde las partes deciden someter a arbitraje un litigio o controversia, derivados o relacionados con un acto jurídico, sea o no materia de un*

proceso judicial.

Demandado: La parte contra quien se dirige la solicitud de arbitraje, pudiendo haber pluralidad de personas. Asimismo, se le denomina así a la parte que va dirigido un escrito de reconvención.

Demandante: La parte que formula la solicitud de arbitraje, pudiendo haber pluralidad de personas. También se le denomina así a la parte que presenta escrito de reconvención.

Gastos Arbitrales: Están compuestos por los gastos administrativos del Centro de Arbitraje y los honorarios del Tribunal Arbitral.

Ley: El Decreto Legislativo N° 1071 que norma la Ley General de Arbitraje, así como sus modificaciones.

Solicitud de Arbitraje: Aquella que formula el interesado ante la Secretaría General, a fin de dirimir su controversia mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Turismo y producción de Sullana.

Reglamento: El presente Reglamento Procesal de Arbitraje.

Reglamentos Arbitrales: Conjunto de disposiciones reglamentarias aprobadas por el Consejo Directivo, a propuesta del Consejo Superior de Arbitraje, compuestas por el Estatuto del Centro de Arbitraje, el Reglamento Procesal de Arbitraje, el Código de Ética y el Reglamento de Aranceles y Pagos.

Secretaría General: Órgano conformado por el Secretario General y los Secretarios Arbitrales, encargados del adecuado desarrollo de los arbitrajes que administra el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Sullana y de las demás funciones que señalen los Reglamentos Arbitrales.

Secretario General: Persona designada por el Consejo Directivo encargada de la administración y coordinación general de las labores del centro de Arbitraje, así como de las demás funciones que señalen los Reglamentos Arbitrales.

Secretario Arbitral: Persona designada por el Secretario General para actuar como secretario de un arbitraje.

Tribunal Arbitral: Órgano designado para resolver una controversia sometida a arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje. Puede ser colegiado o estar conformado por un Árbitro Único; sobre la base de la Nómina de Árbitros del Centro de Arbitraje por árbitros que, sin formar parte de dicho Registro, sean designados por las partes, en las condiciones previstas por este Reglamento.

Capítulo II

Ámbito de Aplicación

Artículo 2º.- Reglamento Aplicable

Este Reglamento se aplicará a todos aquellos casos, en donde las partes hayan acordado o acuerden someter sus controversias presentes o futuras al arbitraje administrado por el centro de Arbitraje, hayan incorporado o incorporen en su contrato la cláusula modelo de arbitraje del Centro de Arbitraje.

Asimismo, cuando no existiendo un convenio o acuerdo entre las partes para resolver sus diferencias, a solicitud del interesado, el Centro de Arbitraje enviará una invitación a la contraparte a fin de que ambos suscriban el convenio arbitral.

Artículo 3º.- Funciones Administrativas del Centro de Arbitraje

El Centro de Arbitraje administra los procesos arbitrales de acuerdo con las facultades y obligaciones establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones que lo normen, para lo cual las partes quedan sometidas.

Las cuestiones que deban ser resueltas por el Consejo Superior de Arbitraje, en única instancia, serán decididas con carácter definitivo e inimpugnable, salvo disposición distinta de los Reglamentos Arbitrales.

Artículo 4º. - Declinación a la Administración del Arbitraje

1. *Excepcionalmente, el Centro de Arbitraje podrá declinar su designación como institución administradora de un arbitraje en los siguientes supuestos:*

- a)** *Cuando alguna de las partes haya sido objeto de sanción, de acuerdo a los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje.*
- b)** *Cuando los periodos de suspensión del arbitraje acordado por las partes superen los noventa (90) días consecutivos o alternados.*
- c)** *Cuando exista cualquier otra circunstancia razonable y objetiva que lo amerite, a criterio del Consejo Superior de Arbitraje.*

2. *El Consejo Superior de Arbitraje, antes de la instalación del Tribunal Arbitral, se pronunciará sobre la declinación a la administración del arbitraje.*

Artículo 5º.- Conclusión del Trato Directo u otros Mecanismos de Solución de Controversias

Si antes de la presentación de la solicitud de arbitraje, las partes han pactado la aplicación del trato directo, negociación, conciliación u otro mecanismo autocompositivo de solución de controversias, la sola solicitud de arbitraje por una de ellas significa, sin admitirse prueba en contrario, la renuncia a la utilización de tales mecanismos, háyase o no iniciado su aplicación.

Capítulo III

Sede, Domicilio, Notificaciones, Plazos e Idioma

Artículo 6º.- Lugar del Arbitraje

El lugar del arbitraje será en la ciudad de Sullana, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana; sin perjuicio que algunas actuaciones arbitrales, puedan efectuarse fuera de esta ciudad, Cuando medie acuerdo expreso de las partes y del Tribunal Arbitral, para lo cual se habilitará fecha y hora para la realización de las actuaciones y diligencias. El tribunal Arbitral podrá llevar a cabo deliberaciones en cualquier lugar que estime apropiado de acuerdo al artículo 35º de la Ley. El laudo se considerará emitido en el lugar del domicilio del Centro de Arbitraje.

Artículo 7º.- Domicilio

- 1. Para efectos del arbitraje, el domicilio será el que las partes hubieren señalado expresamente para estos fines. A falta de esté será el que se consigna en el documento que contiene el convenio arbitral o, en su defecto, en la residencia habitual o lugar de actividades principales conocido del destinatario.*
- 2. Las partes que se apersonen al proceso deberán señalar domicilio dentro del radio urbano de la ciudad de Sullana.*

Artículo 8º.- Notificaciones

- 1. El Centro se encargará de efectuar las notificaciones a las partes, a los miembros del Tribunal Arbitral y a cualquier otro participante en el arbitraje.*
- 2. Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día que haya sido entregada de manera personal al destinatario o en que haya sido entregada en el domicilio designado para los fines del arbitraje o, en su defecto, en cualquier otro domicilio determinado conforme al artículo 7º de este Reglamento.*
- 3. Si alguna de las partes se negara a recibir la notificación personalmente o no se encontrará en el domicilio, se certificará esta circunstancia y se considerará que dicha*

parte ha sido válidamente notificada.

4. Será válida la notificación o comunicación realizada por fax u otro medio de telecomunicación electrónico, telemático o de otra clase semejante, que permita tener constancia inequívoca de su remisión y recepción y que hayan sido señalados por la parte interesada en su solicitud de arbitraje o en un documento posterior. Las notificaciones efectuadas mediante correo electrónico, se tendrá efectuada el día de su envío, salvo prueba en contrario.

5. En caso el arbitraje sea nacional, de no conocerse el domicilio correspondiente, con arreglo a lo establecido en el artículo 7º, se notificará mediante aviso en el diario oficial El Peruano, así como también en el diario regional encargado de las publicaciones judiciales por tres (3) días consecutivos, previo pago de los gastos correspondientes por la parte interesada.

6. El Centro Arbitral provee medios electrónicos para la presentación de comunicaciones y documentos y para su notificación a las partes.

Artículo 9º.- Reglas para el Cómputo de los Plazos

Para efectos del cómputo de los plazos, se observarán las siguientes reglas:

- a) Los plazos comenzarán a computarse desde el día siguiente de la notificación o comunicación correspondiente.
- b) Cuando el plazo deba ser cumplido por un órgano del Centro de Arbitraje o por el Tribunal Arbitral, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente de la última notificación efectuada a las partes.
- c) Asimismo, en el caso de la notificación por aviso en el diario oficial El Peruano y/o en el diario regional encargado de las publicaciones judiciales, el cómputo se inicia a partir del día siguiente de la última publicación.
- d) Los plazos establecidos en el Reglamento se computan por días hábiles, a no ser que expresamente se señale que son días calendario. Son días inhábiles los sábados, domingos y feriados no laborables en el lugar del domicilio del Centro de Arbitraje y, en caso debidamente comprobado, en el lugar de domicilio de la parte que deba notificarse. Excepcionalmente, los árbitros podrán habilitar días inhábiles para llevar a cabo determinadas actuaciones, previa notificación a las partes.
- e) Cuando el cómputo se efectúe por días calendario, el vencimiento de un plazo en día inhábil en el domicilio del Centro de Arbitraje, determinará su prórroga hasta el primer día hábil siguiente.
- f) La facultad de ampliar los plazos podrá ser empleada por el Centro de Arbitraje

o en su caso por el Tribunal Arbitral, según corresponda, en arbitrajes nacionales o internacionales; de existir cualquier otra circunstancia que amerite tal ampliación, incluso si los plazos estuviesen vencidos, en cuyo caso, dicha circunstancia deberá estar debidamente acreditada.

- g) Si, el emplazado ha sido notificado virtualmente y no contesta la petición arbitral dentro del plazo concedido, el Centro de Arbitraje de manera excepcional efectuará la notificación a la dirección física que se haya consignado en la solicitud de arbitraje y como lo tiene establecido el Reglamento Procesal vigente del Centro. Las subsiguientes notificaciones se harán a los correos electrónicos indicados en el escrito de solicitud de Arbitraje y/u otros escritos.*

Artículo 10°.- Idioma del Arbitraje

Los arbitrajes se desarrollarán en idioma castellano, salvo pacto distinto de las partes.

Las partes podrán presentar documentos en idioma distinto al que rige el arbitraje, en cuyo caso, el Tribunal Arbitral podrá ordenar que éstos sean acompañados de una traducción simple al idioma castellano.

TÍTULO II

TRIBUNAL ARBITRAL

Capítulo I

Imparcialidad e Independencia y deber de declarar de los árbitros

Artículo 11º.- Imparcialidad e Independencia

Los árbitros están sujetos al Código de Ética del Centro de Arbitraje; sin perjuicio de ello:

- 1. Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial. En todo caso, no podrá mantener ni haber mantenido con las partes relación personal, profesional o comercial.*
- 2. La persona propuesta para ser árbitro debe revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia.*
- 3. El árbitro, a partir de su nombramiento, comunicará inmediatamente a las partes y al Centro de Arbitraje cualquier circunstancia sobrevenida.*
- 4. En cualquier momento del arbitraje, cualquiera de las partes, puede pedir a los árbitros la aclaración de sus relaciones con algunas de las otras partes o con sus abogados.*
- 5. Los árbitros no representan los intereses de las partes y deben ejercer el cargo con estricta independencia e imparcialidad, observando el deber de confidencialidad que rigen para las actuaciones arbitrales.*
- 6. Los árbitros que incumplan esta obligación, serán sancionados en aplicación de los Reglamentos arbitrales y el Código de Ética.*

Artículo 12º.- Deber de declarar

Toda persona que haya sido designado como árbitro, en el momento de aceptar su nombramiento, tiene la obligación de informar oportunamente, mediante comunicación dirigida al Centro de Arbitraje y, a través de él, a las partes y a los otros árbitros, todos

los hechos o circunstancias que puedan generar dudas justificadas, razonables que le impidan ejercer el cargo con imparcialidad, independencia y autonomía.

El deber de declaración se mantiene durante todo el trámite del proceso y constituye una obligación de carácter objetivo, cuya sola inobservancia dará la apariencia de parcialidad y puede servir de fundamento para la descalificación o recusación del árbitro, en la forma prevista por los reglamentos arbitrales.

Capítulo II

Número de árbitros, calificación de árbitros, nacionalidad

Artículo 13º.- Número de Árbitros

- 1. El Tribunal Arbitral estará conformado por un número impar de árbitros. Cuando las partes no hayan convenido el número de árbitros, el Tribunal Arbitral estará conformado por una sola persona.*
- 2. Si en el convenio arbitral se estableciera un número par de árbitros, los árbitros que se designen procederán al nombramiento de un árbitro adicional, el cual actuará como presidente del Tribunal Arbitral. De no realizarse tal nombramiento, la designación la efectuará el Centro de Arbitraje conforme a la nómina de árbitros registrados en el Centro de Arbitraje.*

Artículo 14º.- Calificación de los Árbitros

- 1. Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no tengan incompatibilidad para actuar como árbitros.*
- 2. La nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro.*
- 3. El Presidente del Tribunal Arbitral y el Árbitro Único, deben ser profesionales de Derecho.*

Artículo 15º.- Nacionalidad

Tratándose de un arbitraje internacional, el Árbitro Único o el Presidente del Tribunal Arbitral, deberá ser de nacionalidad distinta a las partes. No obstante, en circunstancias apropiadas y siempre que ninguna de las partes se oponga a ello dentro del plazo señalado por el Centro de Arbitraje, el Árbitro Único o el Presidente del Tribunal Arbitral puede tener la nacionalidad de una de las partes.

Sub capítulo I Composición del Tribunal Arbitral

Artículo 16º.- Árbitros Designados por las Partes

La designación de los árbitros a cargo de las partes, podrá recaer en personas que no pertenezcan a la Nómina de Árbitros del Centro de Arbitraje.

Artículo 17º.- Designación de Árbitro Único

Salvo que las partes hayan designado Árbitro Único en el convenio arbitral o en un acuerdo posterior, su designación se registrará por las siguientes reglas:

- a) Una vez admitida la contestación a la Solicitud de Arbitraje o habiéndose vencido su plazo, la Secretaría General remitirá los actuados al Consejo Superior del Centro de arbitraje, a fin de que efectúe dicha designación.*
- b) Efectuada la designación del Árbitro Único, por las partes o por el Consejo Superior de Arbitraje, la Secretaría General procederá a notificar al árbitro designado para que en plazo de dos (2) días manifieste su aceptación al cargo.*
- c) Si el árbitro designado rechaza su designación o no manifiesta su parecer dentro de los dos (2) días de notificado, la Secretaría General comunicará a las partes dicha situación otorgándoles un plazo de tres (3) días para que expresen lo conveniente o informarán al Centro de Arbitraje para que procedan a efectuar otra designación, según corresponda.*

Artículo 18º.- Designación del Tribunal Arbitral Colegiado

1. Salvo que el arbitraje esté a cargo de un Árbitro Único, la designación del Tribunal Arbitral colegiado se rige por las siguientes reglas:

- a) Cada parte nombrará a un árbitro en la solicitud de arbitraje y en su contestación, se encuentren incluidos o no en la Nómina de Árbitros del Centro de Arbitraje. La Secretaría General procederá a notificar a los árbitros nombrados por las partes a fin de que expresen su aceptación a la designación, dentro de los dos (2) días*

de notificados, salvo lo dispuesto en el literal b) de este artículo.

- b) Si el árbitro designado por alguna o ambas partes, o por los árbitros de parte, en su caso, hubiera sido separado de la Nómina de Árbitros del Centro de Arbitraje o se encontrare suspendido o impedido de integrarlo, la Secretaría General comunicará tal situación a quien lo designó a fin de que en un plazo de cinco (3) días designe un nuevo árbitro.*
- c) Si el árbitro designado rechaza su designación o no manifestará su conformidad dentro de los dos (2) días de notificado, la Secretaría General otorgará a la parte que lo designó un plazo igual a fin de que nombre a otro árbitro. Si en este último caso, rechazaran otra vez su designación o no manifestaran su parecer dentro de los dos (2) días de notificados, la Secretaría General remitirá al Centro de Arbitraje los actuados pertinentes para que proceda a efectuar la designación en su defecto.*
- d) En el caso que los árbitros designados manifiesten su expresa aceptación al cargo dentro del plazo establecido, la Secretaría General pondrá en conocimiento de las partes dichas aceptaciones. En ningún caso, las partes podrán formular recusación contra los árbitros designados antes de ser notificadas con sus respectivas aceptaciones.*

2. Cumplidos los trámites referidos en los literales precedentes, según sea el caso, los árbitros procederán a designar al árbitro que presidirá el Tribunal Arbitral, dentro de los cinco (5) días siguientes, después de que la Secretaría General les haya comunicado que sus designaciones han quedado firmes y que no existe pendiente de resolver recusación alguna en su contra.

3. Efectuada la designación de un árbitro por una de las partes, tal designación no podrá dejarse sin efecto si ésta se ha sido comunicada a la parte contraria.

Artículo 19°.- Designación por el Centro de Arbitraje

1. De no producirse la designación de uno o más árbitros, corresponde al Consejo Superior de Arbitraje efectuar la designación, entre los integrantes de la Nómina de Árbitros del Centro de Arbitraje, teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) La naturaleza y complejidad de la controversia, así como la especialidad requerida, en lo posible.*
- b) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, podrá designar como árbitro a una persona que no integre la Nómina de Árbitros del Centro de*

Arbitraje.

- c) *En el arbitraje internacional, tratándose de Árbitro Único o del Presidente del Tribunal Arbitral, se evaluará la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta de las partes.*
- d) Si el árbitro designado por las partes o por los árbitros designados, hubiera sido sancionado por el Centro de Arbitraje, la Secretaría General comunicará tal situación a quienes lo designaron a fin de que en el plazo de tres (3) días designen a un nuevo árbitro. Vencido dicho plazo sin que se hubiese producido dicha designación, el Consejo Superior de Arbitraje la efectuará en su defecto.

2.1. Tratándose de Procesos Arbitrales Virtuales, en caso de tribunales colegiados, de no haber designado árbitro en la solicitud de arbitraje o en su contestación, las partes los designarán a través de comunicación virtual dirigida a Centro de Arbitraje en MESA DE PARTES VIRTUAL del Centro de Arbitraje.

2.2. Secretaría comunicará la designación al Árbitro a través de correo electrónico, quien remitirá su aceptación y declaraciones al correo que habilitado por el Centro de Arbitraje.

2.3. La secretaria remitirá a las partes las aceptaciones y declaraciones del o de los árbitros a sus correos electrónicos, para que dentro del plazo establecido en el presente Reglamento Procesal puedan hacer valer sus derechos a través de los correos electrónicos oficiales del Centro de Arbitraje.

Artículo 20°.- Aceptación De Cargo

Con la aceptación del árbitro único o del presidente o, en su caso, con su confirmación, el Tribunal Arbitral se considera válidamente constituido.

Cuando el Procedimiento Arbitral se esté realizando virtualmente, la Secretaria a través de correo electrónico, comunicará a los árbitros que su designación ha quedado firme. En caso de ser árbitro único, para que se continúe con la tramitación del proceso; y, de tribunal colegiado, para que designen, dentro del plazo establecido en el Reglamento, al árbitro que presidirá el Tribunal Arbitral.

- a) *Las comunicaciones y notificaciones al árbitro que presidirá el Tribunal Arbitral y a las partes sobre tal designación, así como la comunicación de haber quedado firme la designación se harán de la misma manera indicada en los numerales anteriores, en lo que corresponda, y de acuerdo con los plazos establecidos en el Reglamento del Centro de Arbitraje.*
- b) *Excepcionalmente y dependiendo del caso del que se trate, la secretaria efectuará las notificaciones a las partes y árbitros de manera física, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Centro de Arbitraje.*

Sub Capítulo II

Renuncia, Recusación, Renuncia y Sustitución de Árbitros

Artículo 21°.- Renuncia de Arbitro

- 1. Si alguno de los Árbitros rehúsa a participar en las actuaciones o está reiteradamente ausente en las deliberaciones del Tribunal Arbitral, los otros árbitros, una vez que hayan comunicado dicha situación a las partes, al Centro y al árbitro renuente, están facultados para continuar con el arbitraje y para dictar cualquier decisión o laudo, no obstante, la falta de participación del árbitro renuente.*
- 2. Si por cualquier momento, los otros árbitros deciden continuar con el arbitraje sin participación del árbitro renuente, notificándole su decisión al centro de arbitraje y a las partes. En ese caso, el consejo ejecutivo podrá disponer la remoción del árbitro renuente, a iniciativa propia o a solicitud de partes conforme al procedimiento previsto en el numeral 1 del artículo 22° del presente Reglamento Procesal, en lo que fuere aplicable.*

Artículo 22°.- Causales de Recusación

- 1. Un árbitro podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o cuando no posea las cualificaciones convenidas por las partes, por la Ley, por normas especiales o por los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje.*
- 2. La parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de su designación.*
- 3. Cuando incumplan el deber de declarar a que se refiere el artículo 12° del presente reglamento.*
- 4. Una vez que se inicie el plazo para la emisión de un laudo, es improcedente cualquier recusación. Sin embargo, el árbitro debe considerar su renuncia, bajo responsabilidad, si se encuentra en una circunstancia que afecte su imparcialidad e independencia.*

Artículo 23°.- Procedimiento de Recusación

1. *Para recusar a un árbitro, se observará el siguiente procedimiento:*
 - a) *La parte que recuse a un árbitro debe comunicarlo por escrito a la Secretaría General, tan pronto sea conocida la causal que la motiva, justificando debidamente las razones en que se basa, presentando las pruebas pertinentes.*
 - b) *La recusación se presenta dentro del plazo de cinco (5) días de haber tenido conocimiento de la aceptación del árbitro recusado o, en su caso, a partir de haber tenido conocimiento de las circunstancias que dieron lugar a la duda justificada respecto de la imparcialidad o independencia del árbitro.*
 - c) *La Secretaría General comunicará al árbitro recusado y a la contraparte la recusación planteada, a fin de que en el plazo de cinco (5) días presenten sus descargos de considerarlo pertinente. Asimismo, la Secretaría General informará de esta situación a los demás miembros del Tribunal Arbitral, de ser el caso.*
 - d) *El escrito que absuelve el trámite, será puesto en conocimiento de la parte que presentó la recusación, por un plazo de (2) días, siendo su absolución notificada al árbitro.*
 - e) *Vencidos los plazos con las absoluciones o sin ellas, la Secretaría General pondrá en conocimiento al Consejo Superior de Arbitraje la recusación planteada, incluyendo los actuados y descargos que hubieran presentado, a fin de que se pronuncie al respecto.*
 - f) *Si la otra parte está de acuerdo con la recusación, o el árbitro recusado renuncia voluntariamente, éste será sustituido, sin que ello implique que las razones de la recusación sean válidas.*
2. *La recusación pendiente de resolución, no interrumpe el desarrollo del proceso arbitral, salvo que el Tribunal Arbitral, una vez informado de la recusación por la Secretaría General, estime que existen motivos atendibles para ello, en cuyo caso todos los plazos quedarán suspendidos.*
3. *No procede interponer recusación, una vez que ha sido notificada la decisión que señala el plazo para emitir el laudo final.*
4. *La decisión que resuelve la recusación es definitiva e inimpugnable.*

Artículo 24°.- Renuncia al Cargo de Árbitro

1. *El árbitro puede renunciar a su cargo, únicamente cuando se presenten las siguientes*

causales:

- a) *Por incompatibilidad sobrevenida, conforme al artículo 21º de la Ley de Arbitraje.*
 - b) *Por causales pactadas al aceptarlo.*
 - c) *Por enfermedad comprobada que impida desempeñarlo.*
 - d) *Por causa de recusación, en los supuestos previsto en el literal e) del artículo 23º del presente Reglamento.*
 - e) *Por tener que ausentarse justificadamente por tiempo indeterminado o por más de treinta (30) días, si las partes no excusan la inasistencia y el plazo para laudarlo permite.*
 - f) *Cuando el proceso arbitral se encuentre suspendido por acuerdo de las partes por más de noventa (90) días consecutivos o alternados.*
 - g) *Por causa que resulte atendible a solo juicio del Centro de Arbitraje.*
2. *La renuncia se presentará ante la Secretaría General, quien luego de informar a las partes, la remitirá al Centro de Arbitraje para que la resuelva mediante decisión inimpugnable.*
3. *Si el pedido de renuncia es manifiestamente infundado, el Consejo Superior de Arbitraje podrá aplicar las sanciones establecidas en el Código de Ética del Centro de Arbitraje.*

Artículo 25º.- Sustitución de Árbitros

La designación de árbitro sustituto procederá en los siguientes casos:

- 1. *Procede la sustitución por fallecimiento. En caso de la renuncia o recusación que fueran amparadas, o cuando las partes de común acuerdo así lo manifiesten por escrito.*
- 2. *El centro de Arbitraje puede sustituir a un árbitro cuando éste se vea impedido de hecho o de derecho para ejercer sus funciones, o por cualquier otro motivo no las ejerza dentro de un plazo razonable.*

En este caso, el Centro de Arbitraje resolverá después que, al árbitro en cuestión, a las partes y, de ser el caso, a los demás miembros del Tribunal Arbitral, se les haya concedido la oportunidad de manifestar por escrito lo que consideren pertinente.

3. *La designación del árbitro sustituto se rige por el mismo mecanismo de designación del árbitro sustituido. Una vez reconstituido el Tribunal Arbitral, y luego de escuchar a las partes, decidirá si es necesario repetir algunas o todas las actuaciones anteriores.*

Después del cierre de la última audiencia, y producido un supuesto de sustitución, el Centro de Arbitraje podrá decidir, cuando lo considere apropiado, que los árbitros restantes continúen con el arbitraje. Para ello, se necesita de la opinión de los árbitros restantes y de las partes.

Sub capítulo III

Facultades de árbitros, quorum y mayoría para resolver e instalación de tribunal arbitral

Artículo 26°.- Facultades de los Árbitros

1. *Los árbitros pueden dictar las disposiciones que consideren necesarias para el cabal cumplimiento del presente Reglamento, velando por el debido proceso y respetando los principios éticos del Centro de Arbitraje. Asimismo, en el desempeño de sus funciones no están sometidos a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones.*

De existir algún hecho que no haya sido regulado por el Reglamento, los árbitros aplicarán de manera supletoria las normas de la Ley, y en su defecto, los Principios Arbitrales, así como a los usos y prácticas en materia arbitral.

2. *Los árbitros son competentes para conocer y resolver todas las cuestiones subsidiarias, conexas, accesorias o incidentales que se promuevan durante el proceso arbitral, así como aquellas cuya sustanciación en sede arbitral haya sido consentida por las partes en el proceso, salvo disposición contraria.*
3. *Los árbitros, según su criterio, pueden ampliar los plazos que hayan establecido para las actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos estuvieran vencidos.*

Artículo 27°.- Quórum y Mayoría para Resolver

Tratándose de un Tribunal Arbitral colegiado, este funcionará con la asistencia de la mayoría de los árbitros. Las deliberaciones del Tribunal Arbitral colegiado son secretas.

Toda decisión se adopta por mayoría de los árbitros. Los árbitros están obligados a votar en todas las decisiones. De no hacerlo, se considerará que se adhieren a lo decidido por la mayoría o a lo decidido por el Presidente, según corresponda.

En todas las resoluciones, en caso de empate, el Presidente del Tribunal Arbitral tiene voto dirimente; asimismo, de no existir mayoría, su voto es el que decide.

TITULO III

ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO

ARBITRAL

Capítulo I

Actos postulatorios

Artículo 28°.- solicitud de Arbitraje

La parte que decida recurrir al arbitraje deberá solicitarlo por escrito a la Secretaría General del Centro de Arbitraje, cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 29° de este Reglamento.

Artículo 29°.- Requisitos de la Solicitud de Arbitraje

La solicitud debe cumplir con los requisitos siguientes:

- a) La identificación del solicitante, señalando su nombre y el número de su documento de identidad, acompañando una copia del documento oficial de identidad.*
- b) En el caso de personas jurídicas, se debe señalar la razón y/o denominación social, los datos de su inscripción en el registro, nombre del representante, su número del documento de identidad y la copia de los documentos pertinentes.*
- c) En los casos en que una parte actúe mediante representante, el poder deberá acreditarse mediante el Testimonio de la Escritura Pública, acta legalizada o, en su defecto, con la copia literal de la vigencia de poder expedida por los Registros Públicos.*
- d) Señalar el domicilio procesal del solicitante dentro de la ciudad de Sullana, así como el número de teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación con el que se proceda a efectuar las notificaciones.*
- e) Señalar el nombre y domicilio del demandado, así como cualquier otro dato relativo a su identificación, que permita su adecuada notificación.*
- f) Copia del documento en el que conste el convenio arbitral o la evidencia del compromiso escrito por las partes de someter sus controversias al Centro de Arbitraje o, en su caso, la intención del solicitante de someter a arbitraje una controversia determinada, no obstante que no exista un convenio arbitral.*
- g) Un breve resumen de la controversia, desavenencia o cuestiones que desee*

someter a arbitraje, con una exposición clara de los hechos, indicando las posibles pretensiones y la cuantía correspondiente. Al momento de presentar la demanda se podrán ampliar o modificar las pretensiones, siempre y cuando estén incluidas dentro de los alcances del convenio arbitral.

- h) El solicitante podrá presentar copia de documentos relacionados con la controversia.*
 - i) El nombre y domicilio del árbitro designado, o de ser el caso el mecanismo elegido para su designación, o de lo contrario, la solicitud para que dicha designación sea realizada por el Centro de Arbitraje.*
 - j) La aceptación expresa de someterse a este Reglamento.*
 - k) La información sobre la ejecución y estado de cualquier medida cautelar tramitada en sede judicial, adjuntándose copia de los actuados correspondientes.*
- 2. El comprobante de pago por derecho de presentación de solicitud de arbitraje, según lo previsto en el Reglamento de Aranceles y Pagos.*
 - 3. El pago de las tasas de presentación y de los derechos arbitrales se podrá efectuar mediante transferencias en las cuentas bancarias que estarán a disposición del usuario en la plataforma virtual o serán remitidas mediante comunicación virtual a solicitud de la parte interesada.*

Artículo 30°.- Presentación de Escritos

- 1. Todos los escritos deben estar firmados por la parte que los presenta o su representante. No será necesaria la firma de abogado. De existir abogado designado, éste podrá presentar directamente los escritos de mero trámite, incluyendo el recurso de reconsideración.*
- 2. Todo escrito, documento, anexo, recaudo y demás información, deberá presentarse en original, anexando las copias correspondientes teniendo en cuenta tantas copias como partes y árbitros existan en el proceso.*
- 3. Los escritos de demanda, contestación, reconvencción y contestación a ésta; los que formulen excepciones y cuestionamientos respecto de medios probatorios, así como los que absuelvan los traslados de estos y, los de alegatos, deberán ser presentados adicionalmente en un disco compacto en archivo Word o ser remitidos a la Secretaría General del Centro por correo electrónico.*
- 4. Las solicitudes se presentarán en días hábiles desde las 8.00 a.m. hasta las 5.00 p.m.*

(hora peruana). Los documentos que se presenten fuera del horario indicado, se considerarán presentados el día hábil siguiente.

5. Cuando se presenten escritos utilizando mesa de partes virtual, las partes deberán enviar al Centro una copia en formato impreso de tales documentos, salvo que ambas partes decidan que no es necesario. Para los efectos de la contabilización de los plazos, se tendrá en cuenta la presentación virtual de los mismos.

Artículo 31°.- Calificación de la Solicitud de Arbitraje

El Secretario General verificará lo siguiente:

1. Si la solicitud de arbitraje cumple con todos requisitos señalados en el artículo 29° del presente, la pondrá en conocimiento de la otra parte, a fin de que éste se apersona, dentro de un plazo de cinco (5) días de notificado, y cursará una comunicación al solicitante informándole que su solicitud de arbitraje fue admitida a trámite.

2. Si la solicitud de arbitraje no cumpliera con los requisitos indicados en este Reglamento, otorgará al solicitante un plazo de tres (3) días para que subsanen las omisiones.

Si dentro del plazo otorgado no se subsanan las omisiones acotadas, se dispondrá el archivo del expediente, salvo que se trate por los literales f y h del artículo 29°.

3. El archivo del expediente no perjudica al interesado, dejando a salvo su derecho por lo que puede presentar nuevamente la solicitud de arbitraje. La decisión emitida sobre el archivamiento del proceso es irreversible.

4. La interposición de un recurso o cuestión previa contra la admisión a trámite o referido a la competencia de los árbitros será resuelto por el Tribunal Arbitral con posterioridad a su instalación.

Artículo 32°.- Comparecencia y Representación

1. Las partes podrán comparecer en forma personal o a través de su representante debidamente acreditado y podrán ser asesoradas por las personas de su elección debidamente acreditadas, cualquiera sea su nacionalidad o profesión. Los nombres de los representantes y asesores, sus direcciones, números de teléfono u otras referencias con fines de comunicación, deberán ser informados al Centro de Arbitraje y al Tribunal Arbitral. Todo cambio de representante o asesor deberá también ser comunicado.

2. El Gerente General o el Administrador de una persona jurídica está facultado por

su sólo nombramiento para celebrar convenios arbitrales, representar en arbitrajes y ejercer todos los derechos y facultades previstos en la normativa arbitral, incluso para actos de disposición de derechos sustantivos, salvo disposición en contrario de las partes.

3 Las facultades y derechos de representación de los apoderados de las partes estarán reguladas por la Ley del domicilio de estas últimas. En caso una parte domicilie fuera del territorio peruano, los poderes correspondientes deberán estar debidamente legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú.

4 La representación conferida para actuar dentro de un arbitraje autoriza al representante a ejercer todos los derechos y facultades previstos en la Ley y en este Reglamento sin restricción alguna, incluso para actos de disposición de derechos sustantivos que se discuten en las actuaciones arbitrales, salvo disposición en contrario.

5 Tratándose de un arbitraje internacional, las partes tienen el derecho a ser asistidas por abogado nacional o extranjero.

Artículo 33°.- Oposición al Arbitraje

1. El emplazado puede oponerse al inicio del arbitraje, alegando en la absolución de la solicitud lo siguiente:

- a) Que no existe un convenio arbitral con el solicitante o,
- b) Que dicho convenio no hace referencia a la administración del arbitraje por el Centro de Arbitraje.

En ambos casos, la Secretaría General correrá traslado de la oposición al solicitante, para que dentro del plazo de cinco (5) días de notificado, absuelva la oposición.

Efectuada o no la absolución del traslado de la oposición, la Secretaría General resolverá mediante decisión inimpugnable.

2. Cuando el emplazado se oponga a la solicitud de arbitraje por causales distintas a las señaladas en este artículo, la Secretaría General rechazará de plano dicha oposición, pudiendo la parte interesada formularla ante los árbitros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45° de este Reglamento. La decisión de la Secretaría General es irrevisable.

3. Para admitir a trámite la oposición a la solicitud de arbitraje, el emplazado debe señalar los datos contenidos en los literales a) y b) del artículo 29°; además de acompañar la documentación que sustente su posición.

Artículo 34°.- Contestación a la Solicitud de Arbitraje

1. Dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la solicitud de arbitraje, o de notificada la decisión que se pronuncia sobre la oposición a la solicitud de arbitraje; de darse el caso, la parte emplazada debe presentar:
 - a) Su nombre y número de su documento de identidad, o en su caso, el de su representante, adjuntando la copia del poder si se actúa por representante; así como la copia del documento oficial de identidad.
 - b) En el caso de personas jurídicas, se debe señalar la razón y/o denominación social, los datos de su inscripción en el registro, nombre del representante y número de documento de identidad.
 - c) En los casos en que una parte actúe mediante representante, el poder debe acreditarse mediante el Testimonio de la Escritura Pública, acta legalizada o, en su defecto, con la copia literal de la vigencia de poder expedida por los Registros Públicos.
 - d) Señalar su domicilio procesal, el cual tiene que estar dentro de la ciudad de Sullana, así como el número de teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación con el que se proceda a efectuar las notificaciones.
 - e) Su posición acerca de la controversia que el solicitante somete a arbitraje, señalando adicionalmente sus posibles pretensiones y el monto involucrado, en cuanto sea cuantificable.
 - f) El nombre y domicilio del árbitro designado por esta parte, o de ser el caso el mecanismo elegido para su designación, o la solicitud para que tal designación sea realizada por el Centro de Arbitraje.
2. Si la contestación a la solicitud de arbitraje no cumpliera con los requisitos establecidos, se le otorgará el plazo de tres (3) días para que subsanen dichas omisiones. Si dentro del plazo otorgado no se logra subsanar las omisiones acotadas, la Secretaría General proseguirá adelante con el trámite.

Artículo 35°.- Reconvención

1. La parte demandada cuando considere que debe interponer escrito de reconvención, deberá presentarlo en el mismo escrito de respuesta de solicitud de arbitraje.
2. En caso de no presentarse en el plazo estipulado en el presente Reglamento y finalmente se formulará reconvención, ésta se tramitará como una nueva solicitud de arbitraje.
3. Admitida la reconvención, se concederá a la parte contraria el plazo y en la forma

establecidos para la demanda, debiendo ambas tramitarse conjuntamente y resolverse en la sentencia. El escrito de reconvención deberá cumplir con los siguientes requisitos:

4. Una breve descripción de la controversia.
5. Las peticiones que se formulan y, a ser posible, su cuantía.
6. Una referencia al convenio o convenios arbitrales aplicables a la reconvención.
7. La indicación de las normas aplicables al fondo de la reconvención.
8. El escrito de reconvención deberá acompañarse, al menos la constancia del pago de la provisión de fondos solicitada por los derechos de la administración del centro de arbitraje y los honorarios de los árbitros que sean de aplicación. A estos efectos, la demandada reconviniente aplicará sobre la cuantía de la reconvención la escala máxima aprobada por el centro de arbitraje.
9. La respuesta al escrito de reconvención contendrá al menos los siguientes requisitos:
10. Unas breves alegaciones sobre la descripción de la reconvención efectuada por la demandada reconviniente.
11. Su posición sobre las pretensiones de la demandada reconviniente.
12. Su posición sobre la aplicabilidad del convenio arbitral a la reconvención, en caso de oponerse a la inclusión de la reconvención en el procedimiento arbitral.
13. Su posición sobre las normas aplicables al fondo de la reconvención, si la cuestión se hubiera suscitado por la demandada reconviniente.
14. la parte demandante reconvinida aplicará sobre la cuantía de la reconvención la escala máxima aprobada por el centro de arbitraje.

Artículo 36º.- Acumulación de Solicitudes

1. La Secretaría General dispondrá su acumulación, en el caso de que exista otra solicitud en trámite entre las mismas partes y derivada del mismo convenio arbitral. Cualquiera de las partes puede solicitar la acumulación de solicitudes; no obstante, se requiere el consentimiento expreso de la contraparte.

Procede la acumulación de solicitudes en los siguientes casos:

- a) Cuando todas las reclamaciones en los distintos arbitrajes hayan sido formuladas

bajo el mismo convenio arbitral, o;

b) Cuando las reclamaciones hayan sido formuladas bajo más de un convenio arbitral, si se cumplen los siguientes requisitos:

i) que los distintos convenios sean compatibles entre sí;

ii) que estos guarden relación con una misma relación jurídica; y

iii) que las partes en los distintos arbitrajes sean las mismas o, si son diferentes, que hayan consentido en el convenio o en los convenios arbitrales que las vincule a todas.

- 2. Al decidir sobre la consolidación, el Consejo puede tomar en cuenta cualquier circunstancia que considere relevante, incluyendo si uno o más árbitros han sido confirmados o nombrados en más de un arbitraje y, de ser el caso, si las mismas o diferentes personas han sido confirmadas o nombradas.*
- 3. Cuando proceda la consolidación, se realiza en el arbitraje que se haya iniciado primero, a menos que las partes acuerden algo diferente.*
- 4. El Consejo puede también adoptar medidas para procurar que, si no es posible proceder con la consolidación, los distintos arbitrajes puedan ser conducidos y resueltos por el mismo Tribunal Arbitral.*
- 5. Con posterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral, la consolidación en un solo arbitraje de dos o más arbitrajes bajo este Reglamento sólo procede si las partes de los distintos arbitrajes presentan una solicitud de común acuerdo en el arbitraje que se haya iniciado primero y siempre que los distintos arbitrajes estén sometidos al mismo Tribunal Arbitral (la “Solicitud Conjunta de Acumulación”). En este caso, para tomar su decisión, el Tribunal Arbitral tiene en consideración la necesidad o conveniencia de que las disputas de los distintos arbitrajes sean resueltas dentro del mismo arbitraje, el estado de avance del proceso arbitral y otras circunstancias que estime relevantes.*

Artículo 37°.- Participación de partes adicionales

- 1. En caso que alguna de las partes del arbitraje así lo solicite y que la solicitud sea presentada antes de la constitución del Tribunal Arbitral (la “Solicitud de Incorporación”). Corresponde al Consejo calificar la admisión de incorporación de partes adicionales al arbitraje.*
- 2. La Solicitud de Incorporación debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29°. Para todos los efectos, la fecha en la que la Solicitud de Incorporación es*

recibida por el Centro de Arbitraje es considerada como la fecha de inicio del arbitraje contra la parte adicional.

3. La parte adicional debe presentar una Respuesta dentro del plazo y sujeta a los requisitos del artículo 34°. La parte adicional puede formular reclamaciones en contra de cualquier otra parte.

4. Con posterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral, la incorporación procede solo si las partes, incluyendo la parte adicional, así lo acuerdan y el Tribunal Arbitral acepta dicha solicitud. Para estos efectos, toma en consideración la necesidad o la conveniencia de que las disputas con la parte adicional sean resueltas dentro del mismo arbitraje, el estado de avance del proceso arbitral y otras circunstancias que estime relevantes.

Artículo 38°.- Rebeldía

- 1. En caso que la parte demandante no presentará la demanda en el plazo establecido, sin invocar causa suficiente se dará por concluido el proceso arbitral.*
- 2. Si la parte demandada no presentará la contestación en el plazo establecido en este reglamento sin invocar causa suficiente, se ordenará la consecución de las actuaciones.*
- 3. sí una parte debidamente notificada no compareciera a una audiencia sin invocar causa suficiente, los árbitros están facultados para proseguir el arbitraje.*
- 4. Si una de las partes, debidamente requerida para presentar documentos u otras pruebas, no lo hace dentro del plazo establecido, sin motivo justificado, el Tribunal Arbitral puede dictar el laudo basándose en las pruebas que se le haya presentado, con las inferencias que estime apropiadas, de ser el caso.*

Artículo 39°.- Renuncia al Derecho de Objetar

Si una parte, conociendo o pudiendo conocer de la inobservancia o infracción de una norma de la Ley, o de un acuerdo de éstas, o de una disposición de este Reglamento o del Tribunal Arbitral, prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento dentro del plazo de cinco (5) días, contado desde que conoció o pudo conocer tal circunstancia, se considerará tácitamente que renuncia a objetar el Laudo por tales razones.

Artículo 40°.- Instalación del Tribunal Arbitral



- 1. Constituido el Tribunal Arbitral este procederá a su instalación, pudiendo citar a las partes a una **audiencia** para tal efecto; no obstante, bastará la sola presencia de los **Árbitros** y del **Secretario General** o del **Secretario Arbitral**.*
- 2. Si la instalación se lleva a cabo sin la presencia de las partes, se procede a*



notificarles el **acta** de Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral, que podrá incluir disposiciones complementarias aplicables al proceso arbitral.

Artículo 41°.- Trámite de actos Postulatorios

El trámite del arbitraje se regirá por las siguientes reglas:



1. Una vez instalado, el Tribunal Arbitral otorgará al demandante un **plazo de diez (10) días** para que presente su escrito de demanda. En caso la **parte demandante no presente su demanda, los árbitros darán por concluido el proceso, disponiendo el archivo de los actuados, sin perjuicio que aquella pueda presentar nuevamente la solicitud respectiva.**



2. Una vez admitida la demanda, el Tribunal Arbitral notificará **al demandado para que la conteste** y, de considerarlo conveniente, formule reconvencción dentro de los **diez (10) días** de notificado. Si no cumple con contestar la demanda, los árbitros continuaran con las actuaciones, sin que esta omisión se considere por sí misma una aceptación de las alegaciones de la contraria. La misma regla es aplicable a la contestación de la reconvencción.



3. En caso se haya planteado **reconvencción**, el Tribunal Arbitral correrá traslado al demandante para que la conteste dentro de los **diez (10) días** de notificada.



4. Si las partes no cumplen con los requisitos establecidos en las reglas del proceso o en el presente Reglamento, los árbitros podrán otorgar un **plazo razonable** para su subsanación.

Artículo 42.- Modificación o Ampliación de Escritos Postulatorios

Salvo que los árbitros, por razones de demora o de perjuicio que pudiera causar a la contraparte, lo consideren improcedente; las partes pueden modificar o ampliar sus escritos postulatorios hasta antes de la audiencia de fijación de puntos controvertidos. Los árbitros correrán traslado a la otra parte, por el plazo de cinco (05) días, de la ampliación o modificación.

En el caso de nuevas controversias entre las mismas partes y derivadas del mismo convenio arbitral, se aplicará lo dispuesto en el artículo 35° del presente Reglamento.

Artículo 43°.- Pluralidad de Demandantes y Demandados

En caso de pluralidad de demandantes o de demandados, los demandantes nombrarán

de común acuerdo un árbitro y los demandados, también de común acuerdo, nombrarán otro árbitro en el plazo para que lo hagan, salvo que algo distinto se hubiese dispuesto en el convenio arbitral. Los dos árbitros así nombrados, en el mismo plazo, nombrarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. A falta de consenso, el Consejo Superior de Arbitraje procederá a su designación.

Para efectos del pago de los gastos arbitrales y de cualquier otro gasto, la obligación de la pluralidad de demandantes o demandados es solidaria frente al Centro de Arbitraje y a los árbitros.

Capítulo II

Excepciones y Defensas Previas

Artículo 44°.- Excepciones y Defensas Previas

1. Las partes pueden proponer cuestiones probatorias, excepciones y defensas previas dentro de los cinco (5) días de notificadas con la demanda o reconvención, las que serán puestas en conocimiento de la contraparte por igual plazo para que pueda absolverla.

Los árbitros podrán resolver las cuestiones probatorias, excepciones y defensas previas antes de la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos, o podrán reservar su decisión hasta el momento del laudo o para algún momento anterior a su expedición, de acuerdo a su criterio.

2. Si al resolver alguna excepción los árbitros advierten la existencia de un vicio en la relación que impidiera pronunciarse válidamente sobre el fondo de las pretensiones planteadas, declararán la conclusión del proceso, a menos que el defecto sea subsanable, en cuyo caso concederá un plazo no mayor de cinco (5) días para su subsanación.

3. Las partes podrán solicitar la ampliación de los plazos antes indicados a los árbitros, quiénes podrán conceder dicha ampliación de considerarlo conveniente.

4. Contra la decisión de los árbitros que resuelve las excepciones o defensas previas no cabe impugnación alguna, sin perjuicio del recurso de anulación del laudo.

Artículo 45°.- Facultad de los Árbitros para Resolver Acerca de su Propia Competencia

1. El Tribunal Arbitral es el único facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones, objeciones u oposiciones, relativas a la inexistencia,

nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o cualquier otra excepción, objeción u oposición que objete la facultad de los árbitros para resolver el fondo de la controversia, incluidas las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales.

2 El convenio arbitral es independiente del acto jurídico que lo contiene, por lo que la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de este, no implica necesariamente la del convenio, pudiendo los árbitros decidir sobre la controversia sometida a su conocimiento, la que puede versar incluso, sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, ineficacia o invalidez del acto jurídico que contenga el convenio arbitral.

3 Las excepciones, objeciones u oposiciones serán interpuestas al momento de contestar la demanda.

4 La parte que formule una excepción, objeción u oposición basada en que los árbitros habrían excedido el ámbito de su competencia, deberá plantearla dentro del

plazo de cinco (5) días contado desde que toma conocimiento de la existencia de tales objeciones. Sin perjuicio de ello, los árbitros pueden pronunciarse sobre estos temas de oficio como cuestión previa, o incluso, en el laudo.

5 En caso los árbitros amparen la excepción, objeción u oposición al arbitraje como cuestión previa, se declararán incompetentes y darán por concluidas las actuaciones arbitrales.

6 En cualquier caso, la decisión de los árbitros que resuelve tales excepciones, objeciones u oposiciones es inimpugnable, sin perjuicio de su impugnación a través del recurso de anulación contra el laudo que resuelve la controversia.

Artículo 46°.- Acumulación de Procesos

Se puede acumular siempre que exista conexidad con el proceso arbitral en trámite, esto es, que se presenten elementos comunes entre las mismas partes y que sea derivada del mismo convenio arbitral.

Cualquiera de las partes podrá solicitar a los árbitros que conocen el proceso anterior, la acumulación de la nueva controversia, siempre y cuando no se haya producido la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos.

Los árbitros, resolverán dicha solicitud luego de escuchar a la contraparte, a quien se le correrá traslado por el plazo de tres (3) días.

Capítulo III

Audiencias y fijación de puntos controvertidos

Artículo 47º.- Reglas comunes a las Audiencias

Las audiencias se regirán por las siguientes reglas:

El Secretario General o el Secretario Arbitral, en su caso, notificará a las partes, cuando menos con tres (3) días de anticipación con la fecha, hora y lugar para la realización de las audiencias.

- a) Todas las audiencias se realizarán en privado, salvo acuerdo distinto de las partes, cuyo desarrollo constará en un acta que será suscrita por los árbitros, las partes asistentes y el secretario representante del Centro de Arbitraje. Las audiencias podrán ser grabadas a pedido de las partes o de los Árbitros.*
- b) El Tribunal Arbitral se encuentra facultado para citar a las partes a cuantas audiencias sean necesarias en cualquier estado del proceso, incluso hasta antes de expedirse el Laudo que resuelve definitivamente la controversia.*
- 7. La inasistencia de una o ambas partes, no impide que los árbitros continúen con el desarrollo de las audiencias. Si asistiendo, se negaran a suscribir el acta respectiva, se dejará constancia de ese hecho en el acta.*
- 8. Las partes que asistan a la audiencia se consideran notificadas de las decisiones dictadas **en dicho** acto.*
- 9. **Todas las audiencias, incluyendo** las de práctica de pruebas, podrán celebrarse a través de los medios electrónicos suministrados por el Centro de Arbitraje o de los que el Tribunal Arbitral disponga, para lo cual el Tribunal llevará el archivo y conservación electrónica de lo tratado en dichas audiencias y podrá expedir a las partes reproducciones de las mismas bajo cualquiera de estos sistemas, sin que sea necesaria su transcripción.*
- 10. El secretario del tribunal será responsable de la gestión documental electrónica del trámite arbitral, para lo cual deberá coordinar con el Centro que el expediente esté siempre digitalizado, actualizado y guardado en la herramienta web dispuesta para tal fin por el Centro. El incumplimiento de este deber se entenderá como una falta a las obligaciones del secretario.***
- 11. En caso que en el desarrollo del trámite arbitral se utilicen mecanismos de autenticación electrónica, estos son de carácter personal y cada uno de los usuarios debe garantizar su uso exclusivo, con el fin de proteger la privacidad y confidencialidad del trámite.***

12. Cuando las **AUDIENCIAS SE REALIZAN VIRTUALMENTE**, se debe prever que las partes cuenten con las herramientas necesarias para poder acceder a la plataforma en donde se llevará a cabo la audiencia.
13. Las secretarías arbitrales, en su oportunidad, previa coordinación con los árbitros, comunicarán a las partes la forma como se llevará a cabo la audiencia, la acreditación de representaciones, el tiempo que requerirán para las exposiciones, la remisión del enlace de la plataforma en donde se llevará a cabo, proyección de presentaciones, el envío del acta de la audiencia, entre otras instrucciones dadas por los árbitros.
14. Para llevar a cabo las audiencias virtuales se deberá evaluar, entre otros elementos, la seguridad, confidencialidad e idoneidad de los instrumentos tecnológicos a ser utilizados.
15. La plataforma que se utilizará en la audiencia será la que ponga a disposición el Centro de Arbitraje, cuyo personal tendrá a cargo la administración de la misma.
16. Todas las audiencias serán grabadas.
17. El personal encargado del Centro de Arbitraje verificará en la antesala virtual, minutos antes de la hora programada, que quienes ingresen a la sala de la audiencia sean únicamente las personas autorizadas.
18. Los participantes deberán tener la cámara de video encendida durante toda la audiencia, salvo que por razones técnicas o de conectividad los árbitros autoricen a tener solo encendido el audio. Los micrófonos permanecerán apagados en tanto no estén haciendo uso de la palabra.
19. Las cámaras de los peritos o testigos deben mostrar los materiales que están usando. Los árbitros pueden adoptar todas las medidas que consideren, para asegurar que el perito o testigo no está siendo dirigido por terceras personas.
20. Todos los participantes al inicio de la audiencia, incluido los árbitros, deberán identificarse en el orden que establezca el Tribunal Arbitral.
21. Los participantes podrán usar el chat de la plataforma durante la audiencia, en tanto esté dirigido a todos.
22. Antes de finalizar la audiencia, la o el secretario arbitral compartirá el proyecto del acta de la audiencia para su aprobación por los árbitros, partes y demás participantes de la misma. Aprobada el acta, será firmada por la o el secretario arbitral. La o el secretario arbitral deberá remitir a todos los árbitros, partes y demás participantes de la audiencia el acta en formato PDF y el link para que puedan acceder a la grabación.

Artículo 48°.- Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos

Contestada o no la demanda, o en su caso, absuelta o no la reconvencción, el Tribunal Arbitral citará a las partes a Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos, la que se desarrollará de la siguiente manera:

- a) El Tribunal Arbitral, podrá iniciar la audiencia invitando a las partes a poner fin a la controversia mediante un acuerdo conciliatorio total o parcial. A falta de acuerdo por cualquier causa, los árbitros continuarán con el desarrollo de la audiencia.
- b) Los árbitros procederán a fijar los puntos controvertidos, escuchando la propuesta de las partes. Sin perjuicio de ello, los árbitros pueden de oficio, o a pedido de parte, ampliar los puntos controvertidos ya sea que se hayan alegado hechos nuevos o no, en cuyo caso, darán oportunidad a las partes para que se pronuncien y ofrezcan los medios probatorios que consideren pertinentes, siempre que el proceso no se encuentre en la etapa para dictar el laudo.
- c) Seguidamente, podrán admitir o rechazar las pruebas ofrecidas por las partes, se haya o no planteado alguna cuestión probatoria, sin perjuicio de disponer la actuación de pruebas de oficio.

Capítulo IV

Pruebas y audiencia de pruebas

Artículo 49°.- Pruebas

El Tribunal Arbitral tiene la potestad exclusiva para determinar la admisibilidad, pertinencia, actuación y valor de las pruebas ofrecidas, para ello debe:

- a) Solicitar a las partes cualquier prueba o información adicional que considere pertinente; así como disponer de oficio la actuación de medios probatorios adicionales a los ofrecidos por las partes.
- b) Prescindir motivadamente de los medios probatorios ofrecidos y no actuados, si se considera adecuadamente informado, pudiendo emitir el laudo, basándose en las pruebas que disponga, según las circunstancias del caso.
- c) Excepcionalmente, prescindir motivadamente de los medios probatorios cuya actuación no haya podido ser ejecutada por las características de su ofrecimiento o por la naturaleza de la prueba según las circunstancias del caso, habiendo transcurrido un plazo razonable.

- d) *Finalizada la etapa probatoria, no podrán presentarse medios probatorios adicionales, salvo los medios probatorios de oficio.*
- e) *El costo que irroque la actuación de los medios probatorios será asumido por la parte que solicitó su actuación, bajo apercibimiento de prescindir dicha prueba. No obstante, en el laudo se podrá establecer que una parte distinta asuma todo o parte de estos gastos como costo del proceso.*
- f) *En el caso de las pruebas de oficio, los gastos serán asumidos por ambas partes en partes iguales, sin perjuicio de que los árbitros dispongan algo distinto en el laudo.*

Artículo 50º.- Audiencia de Pruebas

De ser necesaria la actuación de algún medio probatorio, se convocará a la realización de una Audiencia de Pruebas, la misma que de preferencia se realizará en una sola sesión, salvo que a criterio de los árbitros sean necesarias más sesiones para la actuación de determinados medios probatorios.

La parte que no comparezca a una audiencia, no presente pruebas o deje de ejercer sus derechos en cualquier momento, el Tribunal Arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las pruebas que tenga a su disposición.

Sub capítulo I

Nombramiento de Peritos, tramite de informe pericial, audiencia de informe pericial y actuación

Artículo 51º.- Nombramiento de Peritos

1. *Los peritos que intervengan en el proceso arbitral podrán estar acreditados o no por el Centro de Arbitraje, pudiendo ser personas naturales o jurídicas, cuya función será informar, por escrito, sobre las materias que se soliciten.*
2. *Los árbitros pueden nombrar de oficio o a pedido de parte, uno o más peritos. En este último caso, el nombramiento efectuado por los árbitros no convierte la pericia en un medio probatorio de oficio.*
3. *Los árbitros están facultados para requerir a los peritos el cumplimiento de su labor en los términos convenidos, bajo apercibimiento de relevarlos del cargo y disponer la devolución de los honorarios a que haya lugar.*
4. *Los árbitros podrán ordenar a cualquiera de las partes, la entrega de la información*

que sea necesaria, así como facilitar su acceso para cumplir con la elaboración de la pericia.

Artículo 52°.- Trámite del Informe Pericial

- 1. Los peritos deben presentar su informe pericial en original, los árbitros notificarán a las partes con el dictamen pericial, a efectos de que, en un plazo no mayor de cinco (5) días, expresen por escrito su opinión u observaciones acerca del referido informe. Las partes tienen derecho a examinar cualquier documento que el perito haya invocado en su dictamen, debiendo el perito facilitar el acceso a éste. Las observaciones u opiniones de las partes serán puestas en conocimiento del perito para su absolución, luego de lo cual se convocará a la Audiencia de Informe Pericial. Sin perjuicio de ello, las partes pueden aportar dictámenes periciales por peritos designados libremente por ellas.*
- 2. El Tribunal Arbitral, determina libremente el procedimiento a seguir en esta audiencia.*

Artículo 53°.- Audiencia de Informe Pericial

Con las observaciones de las partes a la pericia o sin ellas, los árbitros citarán a las partes y a sus asesores o peritos, así como a los peritos designados por los árbitros, a la Audiencia de Informe Pericial con el objeto que expliquen su dictamen.

Luego de explicado el dictamen pericial, los árbitros darán oportunidad a las partes y a sus asesores o peritos, para que formulen sus observaciones.

Artículo 54°.- Actuación de Peritos, Testigos y Declaraciones de Parte

Para la actuación de peritos, testigos y declaraciones de parte, se observarán las siguientes reglas:

- 3. Las partes deben indicar en la demanda, contestación, reconvención, o su absolución, la identidad de los testigos, el objeto de su testimonio y su implicancia en la resolución de la controversia, acompañando el pliego interrogatorio que no podrá exceder de veinte (20) preguntas, salvo que los árbitros dispongan otra oportunidad para su presentación.*
- 4. Los árbitros notificarán a las partes con el dictamen pericial, a efectos de que, en un plazo no mayor de cinco (5) días, expresen por escrito su opinión u observaciones acerca del referido informe. Las partes tienen derecho a examinar cualquier documento que el perito haya invocado en su dictamen, debiendo el perito facilitar el acceso a éste. Las observaciones u opiniones de las partes serán puestas en conocimiento del perito*

para su absolución, luego de lo cual se convocará a la Audiencia de Informe Pericial. Sin perjuicio de ello, las partes pueden aportar dictámenes periciales por peritos designados libremente por ellas.

5. El Tribunal Arbitral, determina libremente el procedimiento a seguir en esta audiencia.

Artículo 55°.- Audiencia de Informe Pericial

Con las observaciones de las partes a la pericia o sin ellas, los árbitros citarán a las partes y a sus asesores o peritos, así como a los peritos designados por los árbitros, a la Audiencia de Informe Pericial con el objeto que expliquen su dictamen.

Luego de explicado el dictamen pericial, los árbitros darán oportunidad a las partes y a sus asesores o peritos, para que formulen sus observaciones.

Artículo 56°.- Actuación de Peritos, Testigos y Declaraciones de Parte

Para la actuación de peritos, testigos y declaraciones de parte, se observarán las siguientes reglas:

1. Las partes deben indicar en la demanda, contestación, reconvención, o su absolución, la identidad de los testigos, el objeto de su testimonio y su implicancia en la resolución de la controversia, acompañando el pliego interrogatorio que no podrá exceder de veinte (20) preguntas, salvo que los árbitros dispongan otra oportunidad para su presentación.

Capítulo V
Alegatos e informes orales

Artículo 57°.- Alegatos e Informes Orales

El Tribunal Arbitral, una vez declarada la conclusión de la etapa probatoria, invitará a las partes para que presenten sus alegatos escritos dentro de un plazo de cinco (5) días de notificadas. El Tribunal Arbitral, por propia decisión o a solicitud de alguna de las partes, podrá citarlas a una Audiencia de informe oral, en el plazo y bajo las condiciones que determine.

Capítulo VI
Suspensión y Conclusión Anticipada del Proceso

Artículo 58°.- Suspensión del Arbitraje

Las partes de común acuerdo pueden suspender el proceso arbitral hasta por un plazo que no exceda de los noventa (90) días.

El escrito deberá consignar firmas legalizadas por Notario Público o certificadas por la Secretaría General del Centro de Arbitraje.

Artículo 59°.- Conclusión Anticipada del Proceso Arbitral

Las partes de común acuerdo pueden dar por concluido el arbitraje, en cualquier momento del proceso hasta antes de la emisión del laudo que define la controversia. Para ello se debe de contar con firmas legalizadas por Notario Público o certificadas por la Secretaría General.

Artículo 60°.- Desistimiento del Arbitraje

El desistimiento del arbitraje se rige por las siguientes reglas:

- a) Antes de la instalación del Tribunal Arbitral, quien solicita el inicio del arbitraje podrá desistirse del proceso. El escrito debe contar con la firma del solicitante y debe estar legalizada por Notario Público o certificadas por la Secretaría General de la Centro de Arbitraje, quien procederá a informar a la parte emplazada.*
- b) Instalado el Tribunal Arbitral, el demandante o quién formula reconvencción podrá desistirse del proceso. El escrito debe contar con la firma de la demandante o de la reconvigente, según corresponda, legalizada por Notario Público o certificadas por la Secretaría General. En este caso, el pedido debe ser aprobado por la demandada previo traslado dispuesto por los árbitros.*
- c) En los casos anteriores, queda a salvo el derecho de quién formula el desistimiento para iniciar otro proceso.*
- d) Producida la instalación del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes, antes de la notificación del laudo que resuelve en definitiva la controversia, puede desistirse de una o más pretensiones, de la demanda o de la reconvencción, según sea el caso. En este supuesto, la decisión que la aprueba tiene el carácter de laudo final.*

Artículo 61°.- Conciliación o Transacción

Los árbitros podrán promover la conciliación durante todo el proceso. Si las partes concilian o transan sus pretensiones antes de la expedición del laudo que resuelve definitivamente la controversia, el Tribunal Arbitral dará por concluido el proceso. Si la conciliación o transacción es parcial, el proceso continúa respecto de las demás pretensiones.

Artículo 62°.- Realización de la Audiencia de conciliación

1. En el evento en que las partes soliciten la realización de la audiencia de conciliación, el tribunal arbitral procederá a convocar en el menor tiempo posible a audiencia de conciliación, a la cual se citará a las partes y a sus apoderados.
2. En la audiencia de conciliación, el tribunal arbitral en pleno asumirá la función de conciliación y ayudará a las partes a buscar una solución a las diferencias ventiladas en el trámite arbitral; el tribunal arbitral podrá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello se entienda como prejuzgamiento o que ese hecho afecte la independencia e imparcialidad del tribunal arbitral o que sea una causal sobreviniente para efectos de una formulación de recusación o una declaratoria de impedimento por los árbitros.
3. Si en la audiencia de conciliación se llegare a un arreglo definitivo de la totalidad de las pretensiones de las partes, se dará por terminado el trámite arbitral, previo pago al centro de Arbitraje y a los árbitros de un honorario equivalente al monto respectivamente establecido para los trámites de Arbitraje del Centro de Arbitraje.
4. Finalizada la audiencia de conciliación sin acuerdo o con acuerdo parcial, el Tribunal procederá de forma inmediata a continuar con el trámite del proceso.
5. En cualquier estado del trámite arbitral, las partes podrán solicitar de común acuerdo al Tribunal la realización de una audiencia de conciliación.
6. Adicionalmente, cualquiera de las partes puede solicitar al Tribunal Arbitral que la conciliación o transacción se registre en forma de laudo arbitral. En este caso, el acuerdo conciliatorio o transacción adquirirá la calidad de cosa juzgada. El Tribunal Arbitral podrá denegar el pedido de homologación, fundamentando su decisión.

Artículo 63°.- Cierre De Actuaciones

1. Cuando el Tribunal Arbitral considere que las partes han tenido una oportunidad razonable para presentar y probar sus posiciones sobre las materias que han de ser objeto de decisión en un laudo proceden a declarar el cierre de las actuaciones y, en su caso, a fijar el plazo para dictar el laudo.
2. Una vez cerradas las actuaciones, no se puede presentar ni recibir ningún escrito, alegación o prueba en relación con las materias que han de ser objeto de decisión en un laudo; salvo que, en virtud de circunstancias excepcionales, el Tribunal

Arbitral, a su discreción, ordene reabrir las actuaciones antes de dictar el laudo.

Capítulo VII

Laudo Arbitral

Artículo 64°.- Forma del Laudo

- 1. El Laudo constará por escrito y debe estar firmado por el Tribunal Arbitral y de ser el caso, incluir los votos discrepantes.*
- 2. Tratándose de un Tribunal Arbitral colegiado, basta que sea firmado por la mayoría requerida para adoptar la decisión.*
- 3. En caso de empate, el Presidente del Tribunal Arbitral tiene voto dirimente. Sino hubiera acuerdo mayoritario decide el voto del Presidente del Tribunal Arbitral.*
- 4. Se entiende que el árbitro que no firma ni emite su opinión discrepante, se adhiere a la decisión de la mayoría o a la del Presidente, según corresponda.*
- 5. El Tribunal Arbitral debe motivar el laudo y consignar la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje; asimismo, debe pronunciarse sobre la distribución de los costos del arbitraje.*
- 6. Cuando las actuaciones arbitrales se realicen utilizando medios tecnológicos, se deberá tener en cuenta lo siguiente:*
 - a) El laudo será remitido por el Árbitro Único o el presidente del Tribunal Arbitral a la Secretaría Arbitral a través de correo electrónico en formato PDF, debiendo tener la firma del Árbitro Único o de todos los integrantes del Tribunal Arbitral. En caso el laudo no pueda ser firmado por todos los miembros del tribunal arbitral en un mismo documento físico, los árbitros podrán firmar el laudo a través de medios digitales.*
 - b) Sin perjuicio de la remisión del laudo en formato virtual, el árbitro único o el presidente del Tribunal Arbitral, deberá enviar al Centro un ejemplar impreso del laudo debidamente firmado.*
 - c) Las notificaciones del laudo se harán de manera virtual. Excepcionalmente y si está debidamente justificado, se puede hacer una notificación física adicional del laudo. En este supuesto, los plazos, para todos los efectos, se contabilizarán desde la notificación virtual del laudo.*
 - d) Cuando el laudo se tenga que notificar físicamente, el árbitro único o el tribunal*

arbitral, a través de su presidente, deberán enviar tantas copias del laudo como sean necesarias notificar y antes del vencimiento del plazo para laudar.

Artículo 65°.- Plazo para Dictar el Laudo

Concluida la etapa del informe oral, el Tribunal Arbitral procederá a resolver la controversia en un plazo no mayor de treinta (30) días, prorrogable por decisión de los árbitros y por una sola vez, hasta por quince (15) días adicionales. Las partes no podrán presentar escrito alguno una vez fijado el plazo para laudar, salvo requerimiento efectuado por los árbitros.

Sólo cuando las partes hubieran pactado un plazo para la emisión del laudo que resulte inferior al previsto en el presente Reglamento, o en general, cualquier otro plazo que pudiera afectarlo, los árbitros podrán sustituirlo por el plazo señalado en el párrafo anterior o adecuarlo bajo los mismos términos.

Artículo 66°.- Normas Aplicables al Fondo de la Controversia

El Tribunal Arbitral debe aplicar al fondo de la controversia las siguientes reglas:

- a) En el arbitraje nacional, los árbitros decidirán el fondo de la controversia de acuerdo al derecho peruano.*
- b) En el arbitraje internacional, los árbitros resolverán aplicando el derecho que estimen apropiado, sin perjuicio de poder resolver en conciencia, sólo si las partes así lo hubiesen autorizado.*
- c) En ambos casos, los árbitros resolverán con arreglo a lo estipulado en el contrato, teniendo en consideración los usos y prácticas aplicables.*

Artículo 67°.- Contenido del Laudo Arbitral Final

1. *El laudo arbitral debe estar motivado y contendrá:*

- a) Lugar y fecha de expedición.*
- b) Nombres de las partes y de los árbitros.*
- c) La cuestión sometida a arbitraje y una referencia lacónica de las alegaciones y conclusiones de las partes.*
- d) Valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión.*

- e) Fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas.
- f) La decisión.
- g) La referencia sobre la distribución de los costos arbitrales.

Artículo 68°.- Notificación del Laudo

El Tribunal Arbitral, debe de remitir el laudo final, bajo responsabilidad, a la Secretaría General para que dentro del plazo de cinco (5) días, siguientes a su recepción, proceda a notificar a las partes con la decisión final que resuelve la controversia.

Artículo 69°.- Rectificación. Interpretación. Integración y Exclusión del Laudo

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del Laudo, cualquiera de las partes puede solicitar al Tribunal Arbitral:

- a) *La rectificación, para corregir cualquier error de cálculo, de transcripción, numérico, de copia, tipográfico, informático o de naturaleza similar.*
- b) *La interpretación, para aclarar algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del Laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.*
- c) *La integración del Laudo, para subsanar la omisión de resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral.*
- d) *La exclusión, para retirar del Laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral o que no sea susceptible de arbitraje.*

2. El Tribunal Arbitral, correrá traslado de la solicitud a la contraparte por el plazo de diez (10) días para su conocimiento. Con o sin su absolución y vencido dicho plazo, los árbitros resolverán las solicitudes en un plazo de quince (15) días, prorrogables por quince (15) días adicionales. El Centro de Arbitraje notificará la decisión dentro de los cinco (5) días de recibida la decisión.

3. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Arbitral puede realizar, de oficio, la rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo, dentro de los diez (10) días siguientes de notificado el laudo.

4. La decisión que se pronuncia sobre la rectificación, interpretación, integración y exclusión formará parte del Laudo, no procediendo contra ella recurso alguno, sin perjuicio del recurso de anulación.

Artículo 70°.- Efectos del Laudo Arbitral

Todo Laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo e inimpugnable, teniendo el valor de la cosa juzgada, siendo eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes.

Artículo 71°.- Ejecución del Laudo

La ejecución del laudo se rige por las siguientes reglas:

1. El Tribunal Arbitral está facultado para llevar a cabo la ejecución del Laudo Arbitral, salvo que a su sola discreción considere necesaria la asistencia de la fuerza pública. En este caso, cesará en sus funciones sin incurrir en responsabilidad y entregará a la parte interesada, a costo de ésta, copia de los actuados correspondientes para que recurra a la autoridad judicial competente para su ejecución, según lo previsto por el artículo 68° de la Ley de Arbitraje.
2. El Tribunal Arbitral requerirá el cumplimiento del laudo dentro del plazo de quince (15) días. La parte ejecutada sólo podrá oponerse, en el mismo plazo, si acredita con documentos el cumplimiento de la obligación requerida o la suspensión de la ejecución conforme al artículo 66° de la Ley. El Tribunal Arbitral correrá traslado de la oposición a la otra parte por el plazo de cinco (5) días. Vencido dicho plazo, resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes.
3. La resolución que declara fundada la oposición sólo podrá ser materia de reconsideración.
4. Los actos de ejecución serán dirigidos discrecionalmente por el Tribunal Arbitral.
5. La ejecución arbitral del laudo dará lugar al pago de gastos arbitrales adicionales, conforme a lo establecido en el Reglamento de Aranceles y Pagos.

Artículo 72°.- Fin del Proceso

Se dará por culminado el proceso y en consecuencia el Tribunal Arbitral cesará en sus funciones, con la emisión de laudo por el que se resuelve de manera definitiva la

controversia y, en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones, y exclusiones del laudo, sin perjuicio de la facultad otorgada a los árbitros de ejecutar el laudo arbitral.

Las actuaciones posteriores a la culminación del proceso arbitral podrán ser tramitadas y resueltas por la Secretaría General, salvo disposición legal en contrario.

También culminará el proceso si los árbitros comprueban que la continuación de las actuaciones resulta innecesaria o imposible.

Artículo 73º.- Conservación del Expediente

1 El expediente referido al arbitraje será conservado por el Centro de Arbitraje, hasta por un plazo de dos (2) años contados desde la culminación del proceso. Dentro de este plazo, las partes pueden solicitar al Centro de Arbitraje la devolución de los documentos que la interesada hubiera presentado, debiendo asumir los gastos a que hubiera lugar, dejándose constancia de la entrega y se obtendrá y archivarán las copias de los documentos que el Centro de Arbitraje considere necesarios, a costo del solicitante.

2 El Centro de Arbitraje una vez vencido dicho plazo, podrá eliminar el expediente sin responsabilidad alguna.

3 Antes de vencer el plazo estipulado en los párrafos anteriores del presente Reglamento, las partes pueden solicitar la protocolización notarial del expediente, asumiendo los costos que implique dicho procedimiento.

4 Salvo pacto en contrario, el sometimiento a este Reglamento implica la autorización expresa de las partes para que una vez culminado el proceso arbitral o culminado el trámite del recurso de anulación en el Poder Judicial, se remita el expediente a la oficina de la Secretaría General para el estudio con fines académicos de los aspirantes a optar por el título de abogado. La decisión adoptada no conlleva responsabilidad alguna para el Centro de Arbitraje.

Artículo 74º.- Depósito de Expedientes

El Centro de Arbitraje podrá conservar y archivar los expedientes y las actuaciones arbitrales de procesos que no han sido administrados por éste, hasta por el plazo de dos (2) años, previa cancelación de la tasa correspondiente.

TÍTULO IV

MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 75°.- Medida Cautelar en Sede Judicial

Las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial previas a la instalación de los árbitros, no son incompatibles con el arbitraje, ni pueden ser consideradas como una renuncia a él.

Artículo 76°.- Caducidad de la Medida Cautelar

Las medidas cautelares dictadas en sede judicial previas al arbitraje caducan:

- a) Si una vez ejecutada la medida cautelar, la parte beneficiada con ella, no solicita el inicio del arbitraje dentro de los diez (10) días siguientes, salvo que lo hubiera iniciado anteriormente,*
- b) Si iniciado el arbitraje, los árbitros no se instalan dentro de los noventa (90) días siguientes de ejecutada la medida.*

Artículo 77°.- Medida Cautelar en sede Arbitral

1 El Tribunal Arbitral, una vez instalado, y a petición de cualquiera de las partes, podrá dictar las medidas cautelares que consideren necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estimen necesarias para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la ejecución de la medida.

2 Por medida cautelar se entiende toda medida temporal, contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la controversia, los árbitros ordenan a una de las partes:

- a) Que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la controversia.*
- b) Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso arbitral.*
- c) Que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente; o*

d) *Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia.*

3 *El Tribunal Arbitral podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar los bienes materia del proceso o para garantizar el resultado de éste, siendo en este caso de aplicación excepcional, el Código Procesal Civil en las disposiciones sobre proceso cautelar.*

4 *Asimismo, contra lo resuelto por el Tribunal Arbitral no procede recurso alguno. Para la ejecución de las medidas, puede solicitar el auxilio del Juez Especializado. El Juez, por el solo mérito de la copia certificada del convenio arbitral y de la resolución del Tribunal Arbitral, sin más trámite, procederá a ejecutar la medida sin admitir recursos ni oposición alguna.*

Artículo 78°.- Trámite de la Medida Cautelar

El Tribunal Arbitral, antes de resolver, pondrá la solicitud en conocimiento de la otra parte. Sin embargo, podrá dictar una medida cautelar sin necesidad de poner en conocimiento a la otra parte, cuando la parte solicitante justifique la necesidad de no hacerlo, para garantizar que la eficacia de la medida no se frustre. Ejecutada la medida, podrá formularse reconsideración contra la decisión.

Artículo 79°.- Variación de la Medida Cautelar

El Tribunal Arbitral a pedido de parte, o excepcionalmente de oficio, están facultados para modificar, sustituir y dejar sin efecto las medidas cautelares que hubiesen dictado, así como medidas cautelares dictadas por una autoridad judicial, incluso cuando se trate de decisiones judiciales firmes.

En cualquier caso, los árbitros notificarán a las partes la decisión que modifica, sustituye o deja sin efecto una medida cautelar.

Artículo 80°.- Responsabilidad

Las partes serán responsables de los costos y de los daños y perjuicios que la ejecución de las medidas cautelares solicitadas le ocasione a la contraparte, siempre que el Tribunal Arbitral considere que dadas las circunstancias del caso no debió otorgarse la medida. En este caso, los árbitros podrán condenar al solicitante en cualquier momento del proceso, al pago de los costos y de los daños y perjuicios.

Artículo 81°.- Medidas Cautelares en Sede Judicial y Competencia de los Árbitros

Una vez instalados los árbitros, las partes podrán informar a la autoridad judicial de este hecho y solicitarle la remisión del expediente en el estado que se encuentre, bajo responsabilidad. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes puede presentar a los árbitros copia de dichos actuados.

La demora de la autoridad judicial en la remisión de los actuados de la medida cautelar no impide a los árbitros resolver sobre la medida cautelar solicitada, dictada o impugnada en sede judicial. En este último caso, el Tribunal Arbitral tramitará la impugnación bajo los términos de una reconsideración contra la medida cautelar.

Artículo 82°.- Ejecución de la Medida Cautelar

El Tribunal Arbitral, está facultado para ejecutar a pedido de parte, sus medidas cautelares, pudiendo solicitar la asistencia de la fuerza pública, a su sola discreción.

En los casos de incumplimiento de la medida cautelar o cuando se requiera la intervención Judicial para su ejecución, la parte beneficiada con la medida podrá solicitar dicha ejecución al órgano judicial competente, de acuerdo a los requisitos establecidos en la legislación arbitral.

Artículo 83°.- Medidas Cautelares en el Arbitraje Internacional

En el arbitraje internacional, las partes durante el transcurso de las actuaciones pueden solicitar a la autoridad judicial competente, previa autorización de los árbitros, la adopción de las medidas cautelares que estimen conveniente.

TÍTULO V **RECURSOS**

Artículo 84°. - Reconsideración

Contra las resoluciones distintas al laudo sólo procede la interposición del recurso de reconsideración ante los propios árbitros, dentro de los tres (3) días siguientes de notificada la resolución.

El recurso no suspende la ejecución de la resolución impugnada, salvo decisión distinta de los árbitros.

La decisión que resuelve el recurso de reconsideración es definitiva e inimpugnable.

Artículo 85°. - Anulación de Laudo

- 1. Contra el laudo arbitral sólo podrá interponer recurso de anulación ante el Poder Judicial, con el objeto de revisar su validez, de acuerdo a las causales dispuestas por la Ley de Arbitraje.*
- 2. El recurso de anulación de laudo se deberá interponer ante la Corte Superior de Justicia dentro del plazo de veinte (20) días contado de la notificación del laudo, o de la resolución que de oficio o a pedido de parte, resuelve su aclaración, rectificación, integración o exclusión, de ser el caso.*
- 3. En caso que el Poder Judicial solicite copias del expediente arbitral, la parte que presentó el recurso debe cubrir los gastos por emisión de las copias certificadas, conforme a la tasa administrativa establecida para tal servicio.*
- 4. Dicho pago debe efectuarse en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles; caso contrario, no se expedirán las copias solicitadas por el órgano jurisdiccional, procediendo la Secretaría Arbitral a informarle de esta situación.*

Artículo 86°. - Garantía

El recurso de anulación debe estar acompañado con el documento que contiene la constitución de la fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática, a favor de la otra parte, con una vigencia no menor de seis (6) meses y renovable hasta por tres (3) meses después de que se resuelva en definitiva el recurso de anulación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la ejecución de laudo, y por una cantidad equivalente a la cuantía del valor de la condena contenida en el laudo.

Si el laudo contiene en todo o en parte un extremo declarativo, que no es valorizable en

dinero, o si se requiere de una liquidación especial para determinar la obligación económica a la que se encuentra obligada la parte vencida, los árbitros pueden fijar en el laudo o en su rectificación, interpretación, integración o exclusión, el monto que garantice el cumplimiento.

Artículo 87°.- Efectos del Recurso de Anulación

La sola interposición del recurso de anulación no suspende los efectos del laudo ni de su ejecución.

No obstante, cabe la suspensión del laudo y de su ejecución, a solicitud de quien interpone el recurso de anulación, siempre y cuando haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 84° del presente Reglamento. La Corte Superior de Justicia, ante quien se interpone el recurso de anulación, verificará el cumplimiento de dicha garantía.

Artículo 88°.- Renuncia al Recurso de Anulación

De conformidad con el numeral 9 del artículo 63° de la Ley de Arbitraje, las partes podrán acordar expresamente en el convenio arbitral, o en un documento escrito posterior, la renuncia a interponer recurso de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más de las causales de anulación del laudo arbitral.

TITULO VI

COSTOS

Artículo 89°.- Provisión Para Gastos De Arbitraje

1. La Secretaría General fija la provisión para gastos del arbitraje.
Esta provisión cubre los honorarios y los gastos de los árbitros cuando corresponda, así como los gastos administrativos del Centro de Arbitraje correspondientes a la Solicitud de arbitraje y a la Respuesta con reclamaciones presentadas por las partes. Para tal efecto, aplica la Tabla de Aranceles del Centro de Arbitraje sobre la base del contenido económico de la controversia, o los decide a su discreción, en caso que el monto en controversia fuere indeterminado.
2. *El monto de la provisión para gastos fijado por la Secretaría General puede ser reajustado en cualquier momento del proceso arbitral, tomando en cuenta las modificaciones del monto en controversia, la evolución del grado de dificultad y complejidad del asunto, o la estimación de los gastos del Tribunal Arbitral.*
3. *El Consejo reajusta la provisión para gastos en los casos de demandas o reconvencciones sin estimación de valor monetario y cuando sea solicitada por el Tribunal Arbitral por la dificultad y complejidad del caso.*
4. *La provisión para gastos del arbitraje es pagada en partes iguales por el demandante y el demandado en los plazos que determine la Secretaría General.*
5. *La Secretaría General puede fijar provisiones separadas para el demandante y el demandado cuando el importe de la Respuesta con reclamaciones o, en su caso de la reconvencción, sea considerablemente superior al importe de la solicitud o demanda, o suponga el examen de asuntos significativamente diferentes, o cuando de otro modo, sea adecuado dadas las circunstancias. Cuando la Secretaría General fije provisiones separadas, cada una de las partes debe pagar la provisión correspondiente a su Solicitud de Arbitraje o demanda o, en su caso, a la Respuesta con reclamaciones o reconvencción.*
6. *Cuando no se haya satisfecho una solicitud de provisión para gastos del arbitraje en los plazos conferidos, la Secretaría General puede pedir al Tribunal Arbitral que suspenda sus actividades y fijar un plazo, que no puede ser inferior a quince días, para el cumplimiento de la obligación de pago a cargo de la parte interesada, o, si se trata de provisiones separadas, a cargo de la parte que no ha cumplido con el pago. Si vencido el nuevo plazo conferido no se verifica el pago, se considera retirada la Solicitud de Arbitraje o demanda, o la Solicitud Adicional o reconvencción. Dicho retiro no priva a la parte interesada del derecho a presentar posteriormente la misma reclamación en otro arbitraje.*

7. *Cuando se formulen solicitudes según los artículos 36° y 37° de este Reglamento, la Secretaría General fija una o más provisiones para gastos que son pagadas por las partes como lo decida la Secretaría General. Cuando la Secretaría General ya hubiera fijado una provisión para gastos de conformidad con el artículo 65°, dicha provisión es sustituida por la provisión o las provisiones fijadas según el presente artículo, y el monto de cualquier provisión pagado previamente por una parte es considerado como pago parcial de su porción de la provisión o las provisiones para gastos fijadas por la Secretaría General.*
8. *Los asuntos referidos a los gastos arbitrales son de decisión exclusiva del Centro y deben ser cumplidos por las partes y el Tribunal Arbitral. Todo acuerdo entre los árbitros y las partes sobre honorarios es contrario a este Reglamento y se considera nulo e inexistente.*
9. *El Centro administra el cobro y el pago de los gastos arbitrales por encargo de las partes. Este encargo es de naturaleza administrativa y no implica bajo ninguna circunstancia asumir responsabilidad sobre los actos u omisiones de los tribunales arbitrales en el ejercicio de sus funciones.*
10. *Con la determinación del calendario de audiencias, el Tribunal Arbitral recibe el 50% de los honorarios de las provisiones ordenadas por la Secretaría General hasta ese momento. De cualquier otra provisión posterior ordenada por la Secretaría General o por el Consejo, el Tribunal Arbitral recibe el 50% con el cierre de las actuaciones. El 50% restante de los honorarios de toda provisión es pagado al Tribunal Arbitral luego de presentado o transmitido el laudo final firmado al Centro para su notificación.*

Artículo 90°.- Decisión sobre los costos del arbitraje

1. *Los costos del arbitraje incluyen los siguientes conceptos:*
 - i. *Los honorarios y los gastos de los árbitros;*
 - ii. *Los gastos administrativos determinados por el Centro de conformidad con la Tabla de Aranceles vigente en la fecha de inicio del arbitraje;*
 - iii. *Los honorarios y los gastos de los peritos nombrados por el Tribunal Arbitral, si los hubiere; y*
 - iv. *Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.*
2. *El Consejo puede fijar los honorarios de los árbitros en un monto superior o inferior al que resulte de la Tabla de Aranceles aplicable, si así lo considera necesario, en razón de circunstancias excepcionales que se presenten en el caso.*
3. *En cualquier momento del arbitraje, el Tribunal Arbitral puede tomar decisiones*

sobre los costos de pruebas ordenadas por iniciativa propia o sobre los costos legales de una etapa y ordenar su pago.

4. El laudo final se pronuncia sobre los costos del arbitraje y decide si una de las partes debe pagarlos o la proporción en que debe distribuirse entre ellas. El Tribunal Arbitral fija el momento y los términos en que las partes presentan la información necesaria para estos efectos.

5. Al tomar la decisión sobre costos, el Tribunal Arbitral puede tomar en cuenta las circunstancias que considere relevantes, incluyendo el grado de colaboración de cada parte para que el arbitraje sea conducido de forma eficiente y eficaz en términos de costos y tiempo.

6. En caso de desistimiento o de terminación del arbitraje antes de dictarse el laudo final, el Centro de Arbitraje fija los honorarios y gastos de los árbitros cuando corresponda y los gastos administrativos del Centro. A falta de acuerdo de las partes, la distribución de los costos del arbitraje y otras cuestiones relevantes en relación con los costos son decididas por el Tribunal Arbitral.

7. El Centro de Arbitraje devuelve cualquier excedente de los gastos arbitrales a las partes en la forma que determine el Tribunal Arbitral, o en su defecto, en las proporciones en que fueron ofrecidas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Las personas sujetas al presente Reglamento deberán cumplir las siguientes obligaciones, según el cargo y funciones, sin perjuicio de las demás contenidas en otros reglamentos o en la ley:

PRIMERO.- Principios del Proceso Arbitral

El proceso arbitral se sujeta a los principios esenciales de audiencia, contradicción y trato igualitario a las partes, así como el otorgar a las partes plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Asimismo, se sujeta a los principios de confidencialidad, celeridad, equidad, buena fe, intermediación, privacidad, concentración y economía procesal.

SEGUNDO.- Buena Fe

Las partes están obligadas a observar el principio de buena fe, en todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y de colaborar con el Tribunal Arbitral en el desarrollo del Arbitraje.

TERCERO.- Confidencialidad

1. Las actuaciones arbitrales son confidenciales. Los Árbitros, los miembros del Consejo Superior de Arbitraje, el Secretario General, los Secretarios Arbitrales, el personal del Centro de Arbitraje, las partes, su personal dependiente o independiente, sus representantes, abogados y asesores, así como los testigos, peritos y cualquier otra persona que intervenga en tales actuaciones, están obligados a guardar reserva sobre todos los asuntos e información relacionados con el arbitraje, incluido el Laudo.

2. No rige esta prohibición en los siguientes supuestos:

- a) Si ambas partes han autorizado expresamente su divulgación o uso.*
- b) Cuando por exigencia legal sea necesario hacer pública la información.*
- c) En caso de ejecución o de interposición del recurso de anulación de laudo.*
- d) Cuando un órgano jurisdiccional dentro del ámbito de su competencia, solicite información y/o la remisión de actuados al Centro de Arbitraje o al Tribunal Arbitral.*

3. La inobservancia al deber de confidencialidad establecido en esta norma será

sancionada por el Centro de Arbitraje, con suspensión o separación de la Nómina de Árbitros y de Peritos, según sea el caso, y conforme a lo dispuesto en el Código de Ética del Centro de Arbitraje, pudiendo a pedido de parte, del Tribunal Arbitral o de oficio, imponer una multa a la parte que considere responsable a favor de la otra; sin perjuicio de las acciones legales que promueva el afectado contra el infractor.

4. Los terceros ajenos al arbitraje están impedidos de tener acceso a las actuaciones arbitrales y a las audiencias, salvo autorización expresa y escrita de ambas partes. Excepcionalmente, el Tribunal Arbitral podrá autorizarlos, siempre que medie causa justificada. En este caso, los terceros deberán cumplir con las normas de confidencialidad establecidas en el presente reglamento, quedando sujetos a las sanciones correspondientes por la infracción.

5. Luego de seis (6) meses de concluido el proceso arbitral, el Centro de Arbitraje queda autorizado para entregar copia certificada del expediente con fines únicamente académicos, a menos que algunas de las partes lo haya prohibido expresamente.

CUARTO.- Reserva de Información Confidencial

1. Se entiende como información confidencial reservada, aquella que esté en posesión de una de las partes en el proceso y que cumpla con los siguientes requisitos:

- a) Cuando por su naturaleza comercial, financiera o industrial, no sea accesible al público.
- b) Cuando es tratada como confidencial por la parte que la posee.

2. Los árbitros, a pedido de parte, pueden calificar determinada información como confidencial y/o reservada; para lo cual queda a su discrecionalidad, fijar en qué condiciones podrá transmitir parcial o totalmente la información a la contraparte, peritos o testigos.

3. Los árbitros están facultados para tomar las acciones pertinentes que conduzcan a proteger la información confidencial de las partes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Las presentes Reglas entran en vigencia a *partir del 21 de setiembre de 2020*. Los procesos arbitrales que se encuentren en trámite antes de la entrada en vigencia del presente reglamento procesal, se regirán por el Reglamento procesal y las disposiciones vigentes al momento de interponer la solicitud de arbitraje, y por el presente Reglamento de manera supletoria, en todo lo no previsto por aquél.

Segunda: En todo lo no regulado por el presente Reglamento, será de aplicación la Ley General de Arbitraje o la norma que la sustituya.

Tercera: Las actuaciones arbitrales, se sujetarán a lo estipulado por el Reglamento de Aranceles y Pagos del centro de Arbitraje.

Cuarta: Las decisiones del Centro de Arbitraje son definitivas e inapelables.

Quinta: El hecho de someterse al presente reglamento, supone que las partes han optado por el arbitraje de derecho, salvo pacto en contrario.

Sexta: La Cláusula Modelo de Arbitraje del Centro de Arbitraje es:

"Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad".

Sexta: Denominación del Centro de Arbitraje: Cualquier referencia a las denominaciones “Centro de Arbitraje De La Cámara De Comercio, PRODUCCIÓN Y Turismo De Sullana”, o similares contenida en un convenio arbitral o acto jurídico en general, se entiende hecha en el “Centro de Arbitraje De La Cámara De Comercio De Sullana”.